

BIBLIOTHÈQUE JURISIA • SUPPORT PÉDAGOGIQUE ORIGINAL

Cours complet JurisIA - Droit bancaire

Contenu intégral du cours tel qu'il est rédigé dans JurisIA

Édition pédagogique originale JurisIA

COURS COMPLET JURISIA - DROIT BANCAIRE

ORIENTATION

Le droit bancaire organise la collecte de l'épargne, la mise à disposition du crédit, les paiements et la circulation de la monnaie scripturale. Il protège la stabilité du système tout en encadrant la relation entre l'établissement, le client, les garants et les tiers. Toute consultation doit distinguer la règle générale, la réglementation professionnelle et les conditions prévues par le contrat.

PARTIE I - ACTEURS ET ACTIVITÉS

Les banques, établissements financiers, institutions de microfinance, prestataires de paiement et autres intervenants ne disposent pas des mêmes prérogatives. La collecte de dépôts remboursables, l'octroi habituel de crédits, la mise à disposition de moyens de paiement et les services de transmission de fonds peuvent être soumis à agrément ou à autorisation.

L'agrément est attaché à une personne et à un programme d'activités. Il ne dispense pas de respecter les règles de gouvernance, de contrôle interne, de gestion des risques, de protection de la clientèle et de lutte contre le blanchiment. Une activité exercée sans titre expose son auteur et peut priver les opérations de certains effets juridiques.

PARTIE II - COMPTE ET DÉPÔT

L'ouverture d'un compte implique l'identification du client, la vérification de ses pouvoirs et la définition des conditions de fonctionnement. Le contrat doit préciser les frais, les moyens d'accès, les opérations autorisées, les modalités de clôture et la procédure de contestation. Un compte professionnel, un compte de paiement et un compte d'épargne n'emportent pas les mêmes droits.

Le dépôt crée une obligation de restitution selon la nature de l'opération. Les relevés et écritures bancaires constituent des éléments de preuve, mais leur portée doit être appréciée avec les contestations, les délais et les documents contractuels. La banque doit exécuter les ordres reçus avec les contrôles nécessaires et signaler les anomalies manifestes.

PARTIE III - CRÉDIT ET GARANTIES

Une opération de crédit se décrit par le montant, la durée, le taux, le coût global, l'échéancier, les conditions de déblocage et les événements de défaut. Le prêteur analyse la capacité de remboursement sans transformer cette analyse en garantie absolue de la réussite du projet. L'emprunteur doit fournir des informations exactes et affecter les fonds conformément au contrat.

Le cautionnement, la garantie autonome, le gage, le nantissement, l'hypothèque et la garantie réelle n'ont pas le même régime. Identifier l'obligation

garantie, le plafond, la durée, les formalités, le rang, les conditions d'appel et les recours du garant. Une sûreté mal constituée peut être inopposable ou réduire le recouvrement.

PARTIE IV - PAIEMENTS ET INCIDENTS

Le virement, le prélèvement, la carte, le chèque et la monnaie électronique obéissent à des règles distinctes. Contrôler l'autorisation, l'identité du donneur d'ordre, l'irrévocabilité éventuelle, les délais de contestation et la répartition des pertes en cas de fraude. L'établissement doit réagir à un ordre irrégulier, mais le client doit protéger ses instruments et signaler rapidement une opération contestée.

PARTIE V - SECRET ET CONFORMITÉ

Le secret professionnel protège les informations obtenues dans l'activité financière. Il connaît des exceptions légales, notamment pour l'autorité judiciaire, la supervision et les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La conformité comprend la connaissance du client, la surveillance des opérations, la conservation des pièces et la déclaration prévue lorsque les conditions sont réunies.

PARTIE VI - RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la banque peut être recherchée pour défaut d'exécution, faute dans un paiement, rupture fautive de crédit, manquement d'information, atteinte au secret ou concours irrégulier. Le client doit établir le devoir, le manquement, le dommage et le lien causal. La banque peut opposer le contrat, la faute du client, la prescription ou une cause étrangère selon le droit applicable.

MÉTHODE D'ANALYSE

Qualifier l'acteur, le service, le contrat, les fonds, le risque et la date.

Reconstituer les autorisations et les opérations, identifier les documents probatoires, vérifier les délais et distinguer responsabilité contractuelle, professionnelle et réglementaire. Contrôler systématiquement le texte bancaire et les instructions du régulateur applicables au dossier.